

3000006-90.2013.8.26.0101

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/08/2022

... homicídio qualificado, porte de arma e tráfico de drogas, tratando-se de sujeito de alta periculosidade, associadas às graves consequências do crime à vítima, fixo o regime inicial semiaberto, a teor do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julga-se procedente a pretensão punitiva do Estado para declarar o réu GUSTAVO BORGES DE CAMARGO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

3000006-90.2013.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

3000006-90.2013.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Documento de Origem:

IP, BO - 317/2013 - DEL.POL.CACAPAVA, 3229/2012 - DEL.POL.CACAPAVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gustavo Borges de Camargo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

GUSTAVO BORGES DE CAMARVO, vulgo Ronaltão, qualificado nos autos, foi pronunciado como incurso no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, porque, no dia 16 de setembro de 2012, por volta das 03h, na Rua Antonio Virgílio Ramos, em frente ao nº 175, Vila Santa Isabel, nesta cidade e comarca, tentou matar, mediante disparos de arma de fogo, Rodolfo Pereira Bertti, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Processo em ordem, foi o réu submetido a julgamento por este E. Tribunal do Júri. Em votação realizada na Sala Secreta, o Conselho de Sentença, por maioria, votou positivamente ao primeiro, segundo e terceiro quesitos, reconhecendo a materialidade e autoria do crime de homicídio tentado. Quanto ao quarto quesito,

entenderam os senhores jurados, por maioria, deva o réu ser condenado. Por fim, quanto ao quinto quesito, os senhores jurados reconheceram majoritariamente a figura do homicídio privilegiado.

Foi o réu, portanto, condenado como incurso nas penas do artigo 121, §1º, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Atendendo à soberana decisão dos Senhores Jurados, passa-se à dosagem das penas.

Analisando os elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, é de se considerar os maus antecedentes do acusado, bem como sua personalidade tendente ao crime, porquanto condenado em definitivo nos autos dos processos de nº 37962-77.2018.8.26.0050, 2258-25.2010.8.26.0101 e 4130-70.2013.8.26.0101 (fls. 481/486).

Ademais, as consequências do crime foram de extrema gravidade ao ofendido, pois, além do risco de morte, foi submetido a cirurgia de emergência em razão dos graves ferimentos de arma de fogo sofridos na região lombar, ficando internando várias dias para tratamento, consoante atestam os documentos de fls. 83/89. Assim, majoro a reprimenda em 1/6, o que redundará no total provisório de 07 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão, mercê da qual realizo a diminuição de 1/6, redundando no total de 06 anos de reclusão, nos termos do enunciado da Súmula 231 do E. Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, ausentes causas de aumento de pena. No entanto, os senhores jurados reconheceram que o réu praticou o delito sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Desse modo, à vista da intensidade da violenta emoção do réu e do elevado grau de provocação da vítima, que invadiu sua residência e quebrou todos os seus bens, realizo a diminuição de 1/3, redundando em 04 anos de reclusão.

Por fim, o crime foi meramente tentado. Todavia, como foi percorrido consideravelmente o "iter criminis", tendo sido a vítima atingida três vezes pelas costas e sofrido lesão corporal de natureza grave, por perigo de vida, a pena-base será reduzida no patamar mínimo de 1/3, resultando no total de 02 anos e 08 meses de reclusão.

Tendo em vista a existência de violência à pessoa, os maus antecedentes do réu, sua personalidade tendente ao crime (autos nº 37962-77.2018.8.26.0050, 2258-25.2010.8.26.0101 e 4130-70.2013.8.26.0101- fls. 481/486) e as graves consequências do crime ao ofendido, nos termos do artigo 44, I e III do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, portador de maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, ostentando condenação por homicídio qualificado, porte de arma e tráfico de drogas, tratando-se de sujeito de alta periculosidade, associadas às graves consequências do crime à vítima, fixo o regime inicial semiaberto, a teor do que dispõe o artigo 33, §3º, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julga-se procedente a pretensão punitiva do Estado para declarar o réu GUSTAVO BORGES DE CAMARGO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, §1º cc art. 14, II, Código Penal, condenando-o ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, já que ausentes os pressupostos da prisão preventiva.

Fixo honorários à defensora nomeada no máximo da tabela atrelada ao convênio DPE-OAB. Oportunamente, expeça-se certidão.

Transitada em julgado, adotem-se as seguintes medidas: I) Comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; II) Forme-se o processo de execução para cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada.

Publicada em Sessão Plenária, saem os presentes intimados. Registre-se e comunique-se.

Caçapava, 07 de Dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA